



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Luparelli, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al nr. 56650/2016 ruolo affari contenziosi civile promossa da

Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Rosa Sciatta

attore

contro

Controparte_1, rapp.ta e difesa dall'avv.to Quattrocchi

convenuti

Oggetto: scioglimento di comunione-

Conclusioni: in atti

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in epigrafe ha convenuto in giudizio l'ex coniuge per procedere allo scioglimento della comunione avente ad oggetto l'appartamento in Roma (RM), Via Nicola Fabrizi n.4 n. 33, del quale le parti sono comproprietarie in comunione ordinaria in misura del 50% ciascuna; ha chiesto in via principale la divisione in natura del bene immobile, con la formazione delle relative quote e l'attribuzione di una quota pari alla metà a ciascuno dei conviventi;

in via subordinata, qualora la divisione in natura del bene non risulti attuabile, ha chiesto disporsi la vendita del bene e l'assegnazione della quota del 50 % e/o della percentuale maggiore o minore di attivo determinato dalla vendita, dedotte le spese a carico della massa.

La convenuta si è costituita chiedendo il rigetto della domanda, essendole stato l'immobile assegnato come casa coniugale in sede di separazione ed essendo la domanda di divisione contrastante con gli interessi dei figli; ha contestato, con riguardo alle modalità di scioglimento della comunione, la comoda divisibilità in natura del cespite.

Disposta ed espletata una c.t.u. volta a verificare la sussistenza dei presupposti tecnici e le modalità della divisione, nonché a determinare il valore dell'immobile, in difetto di accordo delle parti e di istanze di attribuzione della quota, la causa è stata infine trattenuta in decisione con la concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.

La domanda di scioglimento della comunione merita accoglimento.

Va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta, risultando l'esperimento della mediazione (cfr verbale depositato all'udienza del 18.10.2018) al quale le parti hanno regolarmente partecipato.

La domanda di scioglimento della comunione è fondata e deve essere accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che attribuisce a ciascuno dei conviventi la facoltà di chiedere in ogni momento, anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.

Nessun ostacolo alla facoltà di domandare lo scioglimento della comunione deriva dalla circostanza che il bene indiviso costituisca la casa familiare assegnata ad uno dei conviventi, al riguardo dovendosi richiamare i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza che ha riaffermato che il diritto di chiedere lo scioglimento della comunione ex artt. 1111 c.c. e 713 c.p.c. non conosce limitazione nel caso di assegnazione della casa coniugale ex art. 155 c.c. e succ.mod., la situazione dominicale del bene non incidendo sul diritto di godimento dell'immobile adibito a casa familiare, nel superiore interesse dei figli, tenuto conto dell'opponibilità ai terzi del vincolo derivante dal provvedimento giudiziale, se trascritto, o nei limiti dei nove anni in caso di mancata trascrizione. (Cassazione civile Sezioni Unite, 26/07/2002, n.11096, Cassazione civile sez. VI, 25/09/2015, n.19110).

Dai documenti prodotti in giudizio (titolo di acquisto e le relative note di trascrizione nonché la relazione notarile attestante la situazione ipotecaria e catastale nel ventennio) emerge che l'immobile oggetto di causa è in comproprietà tra le parti, che vantano su di esso quote paritarie.

Rileva il tribunale che il bene descritto, di cui le parti sono comproprietarie al 50% in virtù del titolo di acquisto, secondo le conclusioni peritali, per dimensioni e caratteristiche è comodamente divisibile in natura in ragione della possibilità di ricavare da esso due unità immobiliari, tenuto conto dei costi necessari per effettuare la divisione, precisati nella perizia, in €.14.000,00, ai quali devono aggiungersi gli oneri ulteriori oneri per l'operato di un tecnico qualificato per la realizzazione del frazionamento e per le sanatorie delle riscontrate irregolarità di accatastamento esistenti.

La relazione tecnica metodologicamente corretta ed immune da vizi logici, descritto l'immobile e verificato la regolarità urbanistica, ha precisato che la frazionabilità può essere realizzata ai sensi del NTA del PRG di Roma Titolo II Capo 2 art. 25 comma 6 e art. 30.

Con riguardo alla nozione di comoda divisibilità del bene in comunione, è noto che la divisione dell'immobile è astrattamente attuabile sulla base del criterio stabilito dall'art. 720 c.c. , il quale postula il concetto di comoda divisibilità sia sotto l'aspetto strutturale - per cui il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento - sia sotto l'aspetto economico- funzionale, in quanto la divisione non deve incidere sull'originaria destinazione del bene e non deve comportare un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso.

La circostanza che l'immobile è vincolato a casa coniugale dal 9.12.2016, nell'interesse dei figli minori e non autosufficienti economicamente, in virtù di provvedimenti giudiziali resi in sede di separazione impedisce che la divisione si attui mediante il frazionamento prospettato astrattamente dal consulente, in quanto esso non garantirebbe la continuità abitativa sottesa al provvedimento di assegnazione .

La divisione in natura contrasta funzionalmente con la corretta attuazione del diritto di abitazione derivante dai provvedimenti accessori alla separazione, perché proprio la divisione in natura modificherebbe lo stato di fatto esistente ed inciderebbe sulla consistenza del diritto atipico di godimento derivante dal provvedimento di assegnazione della casa coniugale – della cui opponibilità si è detto come pure della vincolatività nei confronti dell'obbligato.

La divisione effettuata con le modalità proposte dal c.t.u. inciderebbe sul contenuto del diritto attribuito in sede di separazione, insuscettibile di essere modificato all'esito del giudizio di divisione, ma solo nelle forme e nei modi previsti dal diritto di famiglia in sede di modifiche ex art. 710 c.p.c., con una valutazione preclusa a questo giudice.

Non può prevedersi il consolidamento della proprietà in capo all'attore o alla convenuta, perché entrambi hanno dichiarato di non avere i mezzi per la corresponsione del conguaglio all'altro comproprietario.

Lo scioglimento della comunione, in assenza di istanze di attribuzione, dovrà essere effettuata mediante la vendita a mezzo di un Notaio delegato ai sensi dell'art. 788 c.p.c.

Si rileva infine che l'irregolarità urbanistica riscontrata non preclude la scioglimento della comunione perché, come chiarito dal consulente tecnico, la riscontrata inesistenza del collaudo dei lavori comunicati con ^{Org} nel 2004 e la conseguente difformità della planimetria catastale possono essere essere oggetto di regolarizzazione con semplici procedure amministrative.

Passando alla determinazione del valore dell'immobile, si rileva che la consulenza tecnica d'ufficio, al cui contenuto integralmente si rinvia, con metodo corretto ha valutato l'immobile , reputando che il valore di mercato dell'intero corrisponda ad Euro 988.600,00.

Deve pertanto procedersi allo scioglimento della comunione mediante vendita del bene a mezzo di un Notaio delegato, al prezzo determinato secondo la stima peritale, rimettendo la causa sul ruolo per la pronuncia dell'ordinanza di vendita.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Accoglie la domanda e dispone lo scioglimento della comunione dell' immobile sito in Roma, via Nicola Fabrizi n. 4, acquistato dai comunisti con atto di compravendita a rogito notar *Persona_1* di Roma in data 11 ottobre 2006, rep. n. 56.303/7.615, registrato all' *Organizzazione_2* di Roma il giorno 11 ottobre 2006 e trascritto il giorno 12 ottobre 2006 al n. 83736

Accerta che l'immobile non è comodamente divisibile;

Dispone che le operazioni di divisione siano svolte mediante la vendita delegata ad un Notaio , e dispone la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza.

Spese al definitivo.

Il Giudice

dott.ssa Maria Luparelli

Roma, 24 /10/2021